МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 04 дугаар сарын 15 № 04/18 Улаанбаатар хот

"ХААН БАНК" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Р.МӨНХТУЯА ТАНАА

Иргэн О.Үлэмжээс "...2017 онд цалингийн зээл авч, ХААН банкны Ривер гарден салбарын харилцагч, зээлдэгч болсон...2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр 99053644 дугаараас залгаж захирангуй, бүдүүлэг өнгө аясаар "Чи хөөе зээлээ хэзээ төлөх гээд байгаа юм бэ" гэхээр нь хаанаас хэн гэж хүн ярьж байна гэж асуутал "Чадахгүй, хэлэх албатай юм уу? Чам шиг юмнуудаас болоод баярын өдрөөр ажиллаж байна, зээлээ хэзээ төлөхөө хурдан хэл" гэж дарамталсан. Дахиад нэрийг нь асуутал "Би чиний зээлийн түүхийг уншаад сууж байна" гэх зэргээр бүдүүлгээр харилцсан, би "Х" нийгмийн сүлжээний платформд энэ тухай жиргэсэнд Хаан банкны гомдлын албаны 75071917 дугаараас над руу залгаж, миний гомдлыг бүртгэж авсан гэж хэлсэн. Улмаар 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр Ривер гарден салбарын ахлах мэргэжилтэн эмэгтэй, 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр тус салбарын захирал Л.Энхтүвшин надтай гомдлын дагуу холбогдсон. Ингэхдээ миний зээлийн түүхийг задруулсан, бүдүүлэг харьцаж, дарамталсан" гэх гомдлыг Комисст гаргасан.

Гомдол гаргасан асуудлаар Комиссоос "ХААН банк" ХХК-ийн гомдолд холбогдогч болон удирдах бусад албан тушаалтнуудаас тайлбар авч, банкны дотоод дүрэм, журамд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Иргэн О.Үлэмжийн гомдолдоо тайлбарласан үйл явдал болсон байна. Тодруулбал, 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр "ХААН банк" ХХК-ийн харилцааны менежер Ү.Золзаяа харилцагч О.Үлэмжтэй зээлийн талаар анх холбогдож, энэ харилцааны талаар О.Үлэмжийн гаргасан гомдлын дагуу ахлах харилцааны менежер Ж.Алтанзул, Тооцооны төвийн захирал Л.Энхтүвшин нар түүнтэй дахин холбогджээ.

2. Иргэн О.Үлэмжийн зээлийн түүх буюу хувийн мэдээллийг хууль бусаар бусдад задруулсан гэх асуудал баримтаар нотлогдохгүй байна. Гомдол гаргагчтай харилцсан менежер Ү.Золзаяа, ахлах харилцааны менежер Ж.Алтанзул, Тооцооны төвийн захирал Л.Энхтүвшин нар иргэн О.Үлэмжийн хувийн мэдээллийг ашиглах эрх бүхий албан хаагчид байх бөгөөд харилцааны менежер Ү.Золзаяа зээлийн зохицуулалт хийх, ахлах харилцааны менежер Ж.Алтанзул нар иргэн О.Үлэмжийн гаргасан гомдлыг шийдвэрлэх зорилгоор хувийн мэдээллийг ашигласан байна. Энэ харилцааг "ХААН Банк" ХХК-ийн "Харилцагчийн гомдол хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх үйл ажиллагааны журам"-аар зохицуулжээ. Иргэн О.Үлэмжийн хувийн мэдээлэлд эдгээр албан хаагчдаас өөр этгээд нэвтрээгүй болох нь банкны албан

1500700[illegible]

хаагчдын тайлбар, 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хугацаанд гомдол гаргагчийн дансанд нэвтэрсэн лог бүртгэлийн мэдээллээр тогтоогдож байна.

3. Харилцааны менежер Ү.Золзаяа зээлийн талаар иргэн О.Үлэмжтэй харилцахдаа зохих хэм хэмжээг баримтлаагүй гэж дүгнэлээ. Гомдолд холбогдогч Ү.Золзаяа харилцагчийг гутаан доромжилсон өнгө аяс илэрхийлээгүй гэх тайлбарыг Комисст өгсөн боловч Тооцооны төвийн захирал Л.Энхтүвшин "...2024 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр уг гомдлын дагуу О.Үлэмж рүү өөрийн хувийн дугаараас залгасан. Ажилтан зээлийн гэрээний үүргийн шаардлагыг хангуулахаар ярихдаа нэр, албан тушаалаа хэлээгүй, ярианы өнгө дээр шаардсан байдалтай хандсан тухайд нь ажилтныхаа болон өөрийнхөө өмнөөс уучлал хүссэн. Ажилтандаа харилцагчийн үйлчилгээ, харилцаатай холбоотой сургалт, зөвлөмжийг ажлын байранд дахин олгох, шаардлагатай гэж үзвэл сануулах, анхааруулах тухай ярьсан..." гэх тайлбар өгчээ. Харин иргэн О.Үлэмж, харилцааны менежер Ү.Золзаяа нарын 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн утсан харилцааны бичлэгийг Комисс татан авч дүгнэх боломжгүй байлаа.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "Халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй....Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй" гэж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон Улс төрийн Эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд "Хэнд ч .....хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу шийтгэхийг хориглоно" гэж, 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт "...Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж, мөн зүйлийн 17.2 дахь хэсэгт "...Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж тус тус заасан. Хүний эрхийн эрх зүйн үндсэн үүрэг хүлээгч нь төр, төрийн байгууллага, албан тушаалтан боловч Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Бизнес ба Хүний эрхийн удирдах зарчмуудын дагуу хувийн хэвшлийн байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүний эрхийг хангаж, хамгаалахад чиглэсэн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, хүний эрхийн зөрчил гарахаас зайлсхийж, өөрийн үйл ажиллагаанаас учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх, арилгах үүрэгтэйг тодорхойлсон.

"Хаан банкны зээлийн ажилтны ёс зүйн журам", "Харилцагчийн гомдол хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх үйл ажиллагааны журам"-д ажилтан ил тод байдлыг эрхэмлэх, хариуцлагатай байх, үнэнч шударга байдлыг эрхэмлэх, ялгаатай байдлыг эрхэмлэх зэрэг үндсэн зарчмуудыг чанд мөрдөн ажиллахын сацуу харилцагчийг хүндэтгэн, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж, ажил хэрэгч, мэргэжлийн түвшинд харилцах ба тэдэнд аливаа төрлийн ялгаварлан гадуурхалт, дарамт шахалт хүндрэл учруулахгүй харилцагчийн ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрч түргэн шуурхай үйлчилнэ гэж, Банкны ажилтны харилцааны доголдолтой холбоотой харилцагчийн гомдлыг харилцааны доголдол гаргасан ажилтан, шаардлагатай тохиолдолд удирдах албан тушаалтан нь харилцагчаас биечлэн эсвэл утсаар уучлалт хүссэн байна гэж тус тус заажээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Харилцааны менежер Ү.Золзаяад Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн гэрээ, Банкны холбогдох журмын дагуу зохих хариуцлага ногдуулахыг эрх бүхий албан тушаалтанд даалгах (Гомдол гаргагч уучлалт гуйлгахыг хүссэн болно);
2. Иргэдтэй харилцахад "Харилцагчийн туршлагын бодлого"-ын 3.11.3 дахь заалтад заасан "Утсан суваг"-ийг ашиглах, хувийн гар утас ашиглахгүй байх, зээлийн гэрээнээс үүдэлтэй шаардах эрхийг хэрэгжүүлэхдээ "Хаан банкны зээлийн ажилтны ёс зүйн журам"-ыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллах чиглэл, анхааруулгыг нийт албан хаагчдад өгөх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", 28 дугаар зүйлийн 28.4 дахь хэсэгт "Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй нь албан тушаалтныг албан тушаалаас нь бууруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно" гэж заасныг сануулах нь зүйтэй.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА